

개선 요구

1. 제 목 : 채용관련 문서에 대한 보존기간 불합리
2. 소관부점 : 경영지원실
3. 내 용 :

가. 업무개요

공사는 문서작성의 통일성을 기하고 기록물¹⁾의 안전한 보존 및 활용성을 도모하기 위하여 「기록물관리세칙」을 운용하고 있으며, 경영지원실은 같은 세칙 제2조에 따른 ‘기록물관리부점’으로서 기록물관리²⁾ 사무를 주관하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「기록물관리세칙」 제28조에 따르면 기록물의 보존기간별 책정기준은 「기록물관리법 시행령」 [별표 1]을 따르도록 되어 있고, 기록물관리부점의 장(경영지원실장)은 기록물 보존기간의 변경이 필요한 때 국가기록원의 장과 협의하여 ‘기록물분류기준표’를 변경하여야 한다고 되어 있다.

1) 「기록물관리세칙」 제2조(정의)에 따르면 ‘기록물’이란 업무와 관련하여 생산하거나 접수한 문서, 도서, 대장, 카드, 도면, 시청각물, 전자문서 등 모든 형태의 기록정보 자료와 보존가치가 있다고 인정되는 사료를 말함

2) 「기록물관리세칙」 제2조(정의)에 따르면 ‘기록물관리’란 기록물의 생산, 분류, 정리, 수집, 이관, 평가, 폐기, 보존, 활용 및 이에 부수되는 모든 업무를 말함

한편 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」(이하 “공공기관 지침”이라 한다) 제16조 제7항에 따르면 공기업·준정부기관은 기록물 보존에 관한 내규³⁾를 통해 채용관련 문서를 영구적으로 보존하도록 보존 기간을 정하여야 한다고 되어 있고

인사 운영의 공정성·투명성을 강화하기 위한 목적으로 공사 직원 채용의 원칙과 방법 및 제반 절차를 규정하고 있는 「직원채용운용세칙」 제21조에 따르면 채용계획의 수립 등 채용관련 문서를 「기록물관리세칙」에 따라 보존·관리하도록 되어 있다.

따라서, 공사 직원의 채용관련 문서는 공공기관 지침에 따라 영구적으로 보존하여야 하며, 필요 시 관계 부점 의견수렴을 거쳐 국가기록원장의 협의를 통해 기록물 보존기간을 변경하고 그 사항은 「기록물관리세칙」 제22조 제2항 4호에 따른 ‘기록물분류기준표’에 반영하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 공공기관 지침에 따른 공사 직원 채용관련 문서의 보존기간 관리실태 점검을 위해 ‘기록물분류기준표’를 확인한 결과

기록물에 따라 보존기간은 보존기간 책정사유에 따라 각각 1년, 3년, 5년, 10년, 30년, 준영구, 영구로 분류되어 있고 직원 채용과 관련된 문서는 채용형태에 따라 단기, 별정, 용역, 일반직원 채용철로 구분되어 있으며

3) 공사의 경우 「기록물관리세칙」이 이에 해당함

보존기간 책정사유4)에 따라 ‘별정직원’과 ‘일반직원’ 채용관련 문서는 영구보존 문서유형에 포함되어 있었으나 채용형태별 보존기간의 구분을 짓지 않는 공공기관 지침과 달리 ‘단기직원’과 ‘용역직원’의 경우에는 보존기간을 30년으로 관리하고 있는 것으로 확인되었다.

공사는 공공기관 지침을 준수해야 할 의무가 있으며 채용관련 문서의 영구보존 의무화는 사후 채용관련 비리를 적발하거나 채용비리로 인한 피해자 구제를 위해 반드시 요구되는 조치이므로 보존기간이 공공기관 지침보다 짧게 되어 있는 공사의 채용관련 문서는 이를 상향하여 관리할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 경영지원실은 감사 결과에 이견을 제기하지 않았으며, 직원 채용 소관부점인 인재경영실과 협의를 거쳐 채용형태 구분 없이 관련문서를 영구보존 문서유형에 포함시키겠다는 의견을 제시하였다.

4. 조치할 사항

경영지원실장은 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제16조 제1항의 내용에 맞게 채용관련 문서를 채용형태와 상관없이 영구보존할 수 있도록 ‘기록물분류기준표’를 개정하시기 바랍니다.(개선)

4) 채용관련 문서의 보존기간(30년, 영구) 책정사유

보존기간	책정사유
영구	공공기관의 핵심적인 업무수행을 증명하거나 설명하는 기록물 중 영구보존이 필요한 기록물
30년	영구·준영구적으로 보존할 필요는 없으나 공공기관의 설치목적 실현하기 위한 주요업무와 관련된 기록물로서 10년 이상의 기간 동안에 업무에 참고하거나 기관의 업무 수행 내용을 증명할 필요가 있는 기록물